

1500850-20.2018.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... ostenta duas reincidências pelo crime de tráfico (fl. 156: 000675-60.2015/0017316-08.2014 - sentença de extinção da pena em 28/06/2018) (fls. 156/157: 0003638-07.2016 / 0008464-92.2014 - pena cumprida ou julgada extinta em 30/05/2018). Dessa maneira, torna-se inequívoco o entendimento de que a pena de advertência, caso fosse aplicada no presente caso concreto, não surtiria o efeito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500850-20.2018.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3096076/2018 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 1741333 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ANA CAROLINA DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da lei 11.343/2006, porque, no dia 19 de setembro de 2018, às 12h30min, na Dr. Antônio Neves de Almeida Prado, nº 116, Vila Ivan, nesta cidade e Comarca, mantinha em depósito, para consumo próprio, 0,34 gramas de maconha, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi determinada a intimação da acusada para audiência de instrução e julgamento perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaú (fl. 46).

A audiência restou infrutífera, ante a não localização da acusada, com a

redistribuição do feito para esta Vara Criminal (fl. 64).

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2019, ocasião em que determinada a citação da acusada por edital (fls. 69/70).

O edital foi publicado à fl. 86.

Em 19/11/2019 foi determinada a suspensão do processo e do curso da prescrição, ante o não comparecimento da acusada e não constituição de advogado após a citação editalícia (fl. 94).

Presa por processo diverso (fl. 100), a acusada foi notificada, pessoalmente, à fl. 103, apresentando defesa prévia às fls. 109/111.

Retomado o curso do processo em 17/01/2022 (fl. 112), foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 148/149).

A acusada foi citada à fl. 186.

Como medida de instrução criminal, foi ouvida uma testemunha e interrogada a ré.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, tecendo considerações sobre a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal, em fator da reincidência reconhecida (fl. 195).

A defesa postulou pela absolvição da acusada, com fundamento na inconstitucionalidade do tipo penal previsto pelo artigo 28 da lei de drogas (fls. 199/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada nos autos por meio do termo circunstanciado de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fl. 10, do auto de constatação preliminar de fl. 11, da fotografia de fl. 15, do laudo definitivo de fls. 38/40, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Mário Koiti Kassama Filho (policial militar) disse que estavam apurando denúncias que indicavam a comercialização de drogas. Chegaram no endereço dos fatos e a acusada autorizou a entrada na residência. Realizaram busca e, pelo que se recorda, encontraram dois cigarros de maconha, que ela alegou ser para uso pessoal. O entorpecente foi localizado no quarto dela.

A ré, quando interrogada, confessou os fatos descritos na exordial.

Assim, após colhidas as provas, verifica-se que é caso de condenação pelo crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. De fato, o policial confirmou que foram localizados entorpecentes com a acusada. Esta, tanto em juízo quanto em fase investigativa, confessou a prática delitiva.

Repise-se, ainda, que o policial foi uníssono em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos. E não há motivo para desacreditar o depoimento de policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Outrossim, não há que se falar em eventual absolvição em nome do princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis".

A pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social, do risco para a saúde pública, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

A esse respeito:

“Não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relegá-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado” (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388).

Assim, comprovadas a materialidade a autoria, a condenação é de rigor.

PENA – A ré possui reincidência específica para o crime de porte de drogas (fl. 158 0014184-40.2014.8.26.0302 - trânsito em julgado para a defesa em 29/08/2016), bem como ostenta duas reincidências pelo crime de tráfico (fl. 156: 000675-60.2015/0017316-08.2014 - sentença de extinção da pena em 28/06/2018) (fls. 156/157: 0003638-07.2016 / 0008464-92.2014 - pena cumprida ou julgada extinta em 30/05/2018). Dessa maneira, torna-se inequívoco o entendimento de que a pena de advertência, caso fosse aplicada no presente caso concreto, não surtiria o efeito desejado, qual seja, advertência sobre os malefícios dos efeitos da droga, porquanto a acusada é infratora contumaz quanto a delitos dessa natureza, sendo necessário, portanto, pena mais grave.

Por esse motivo, e levando em consideração a confissão da acusada, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 08 (oito) meses, à razão de 06 (seis) horas semanais, conforme artigo 28, inciso II, e § 3º e § 4º, da Lei nº 11.343/2006

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ANA CAROLINA DE SOUZA, qualificada nos autos, ao cumprimento de 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade, à razão de 06 (seis) horas semanais, por ter infringido o disposto no artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Não imponho o imediato cumprimento da pena.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Jaú, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA